연성대학교 대학인권센터 운영규정

[2022.03.22. 제정]
[2022.04.28. 개정]
[2022.11.15. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 연성대학교(이하 "본교"라 한다) 구성원의 인권을 보호하고 권익을 향상시키기 위하여 대학인권센터(이하 "센터"라 한다)의 기능·조직 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "인권"이란 「대한민국 헌법」 및 법률이 보장하거나 대한민국이 가입·비준한 국제인권조약 또는 국제관습법에서 인정하는 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리(평등권 침해의 차별행위·폭언·폭력을 당하지 않을 권리를 포함한다)를 말한다.
2. "침해행위"이라 함은 성희롱, 성폭력, 2차 가해행위를 포함하여 평등권, 학습권, 연구권 등 제1호의 인권을 침해하는 행위를 말한다.
3. "성희롱" 이라 함은 성적 언동 등으로 상대방으로 하여금 성적 모욕감, 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동이나 요구 등에 대한 불응을 이유로 교육상 또는 고용상의 불이익을 주는 일체의 행위를 말한다. 다만, 그 기준은 피해자의 합리적인 주관적 판단에 따르는 것을 원칙으로 하며, 다음 각 목의 경우를 포함한다.
   가. 상대방이 동의하지 아니한 성적 행동과 요구 등 언어적, 정신적, 신체적인 행위를 통하여 개인의 성적 자율권을 침해하는 행위
   나. 가목의 행위에 대한 불응을 이유로 학업평가, 고용, 연구, 인사 등에서 불이익을 주는 행위
4. "성폭력"이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 규정된 성폭력범죄에 해당하는 행위를 말한다.
5. "2차 가해행위"라 함은 당해 사건 이후 사건의 내용을 외부에 누설하거나 사건관련자의 신원을 노출하는 행위, 기타 다른 방법으로 피해자에게 추가적인 피해를 유발함으로써 신체적 또는 정신적 고통을 주는 행위를 말한다.
6. "사건관련자"라 함은 신고인, 피해자, 피신고인, 참고인 등 당해 사건의 관련자를 말

한다.

7. "신고인"이라 함은 침해행위를 센터에 신고한 사람을 말한다.
8. "피해자"라 함은 침해행위를 당했다고 주장하거나 침해행위를 당한 사람을 말한다.
9. "피신고인"이라 함은 침해행위를 행한 것으로 지목되어 센터에 신고된 사람 또는 신고 이외의 경로로 침해행위의 혐의를 받는 사람을 포함한다.
10. "참고인"이라 함은 목격자 등을 포함하여 신고사건의 사실관계 및 정황에 대한 직·간접의 경험, 사건의 피해자 또는 피신고인에 관한 정보 등을 보유하고 있어 당해 사건의 처리 과정에서 조사의 대상이 되는 사람을 말한다.
11. "사건당사자"라 함은 피해자와 피신고인을 말한다.
12. "관계부서"란 당사자의 소속부서를 포함하여 인권센터의 업무와 관련이 있는 부서를 말한다.
13. "본교 구성원"이란 본교의 정관, 학칙 및 규정의 적용을 받는 임원, 교직원 및 학생 등을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 본교 구성원을 대상으로 하며, 사건당사자 중 어느 한쪽만 해당하는 경우에도 적용된다.

제4조(구성원의 의무) ① 본교 구성원은 타인의 인격과 명예를 존중해야 한다.

② 본교 구성원은 서로에 대하여 성별·종교·국적·장애·사상 등을 이유로 차별행위를 해서는 아니된다.

③ 본교 구성원은 타인에 대하여 성희롱 및 성폭력 행위를 해서는 아니되며, 이를 묵인해서도 아니된다.

제2장 센터의 조직과 업무

제5조(구성 및 시설) ① 본교에 사건의 피해 관련 상담 및 조사, 피해자 지원 및 구제, 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방을 위한 법정교육과 연구와 관련된 업무를 수행하기 위해 대학인권센터를 둔다.

② 대학인권센터장(이하 "센터장"이라 한다)은 센터를 대표하며 센터 전반의 업무를 총괄한다.

③ 센터장은 고등교육법 시행령 제9조의3(인권센터의 설치·운영 기준)에 따라 인권업무에 전문성을 갖춘 자로서 법 제14조제2항에따른 부교수 이상의 교원 또는 외

부 전문가로 지정한다.

④ 센터에는 센터의 업무를 담당하기 위한 전문인력(이하 "전문인력"이라 한다)을 두며, 성희롱・성폭력 피해예방 및 대응 업무와 그 밖의 인권침해행위에 대한 상담 또는 조사 업무를 하는 자를 각각 지정한다.

⑤ 센터에 접수된 사건에 대한 상담 및 조사 과정에서 발생할 수 있는 폭언, 폭행 등으로부터 상담 및 조사 담당자의 안전을 보장할 수 있도록 비상벨 등의 장치를 설치한다.

⑥ 본교는 대학인권센터의 업무 수행에 독립성이 보장되도록 해야 한다.

제6조(업무) 센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 인권침해 등 피해의 신고 접수, 조사 및 위원회 운영
2. 성희롱.성폭력 피해의 신고 접수, 조사 및 위원회 운영
3. 기타 인권 침해 등 관련 업무
4. 직장 내 괴롭힘 피해 및 예방은「교내 직장 내 괴롭힘의 예방 대응 규정」에 따라 운영하며, 센터는 담당 부서(행정지원처)에 협력한다.
5. 인권침해 및 성희롱.성폭력 예방을 위한 교육 운영

제7조(고충상담창구) ① 인권침해 및 성희롱.성폭력 등 예방을 위한 업무의 처리와 구성원의 관련 사건의 조사 및 처리를 위하여 센터 내에 고충상담창구 및 고충상담원을 두고 이를 널리 알려 구성원이 인지할 수 있도록 한다.

② 센터장은 업무처리를 위해 고충상담원을 두어야 하며, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 구성한다.

제8조(사이버신고센터) 인권침해 및 성희롱.성폭력 등 피해 신고의 편의성을 위하여 센터 내에 사이버신고센터를 설치하여 운영한다.

제3장 위원회

제9조(운영위원회) ① 센터의 사업에 관한 중요한 사항을 심의 및 자문하기 위하여 운영위원회를 둔다.

② 운영위원회는 위원장을 포함하여 10인 이내로 구성하고 위원장은 센터장이 된다.

③ 위원은 본 대학 전임교원 중에서 센터장의 추천으로 총장이 임명하며, 임기는 2

년으로 하나 연임할 수 있다.

④ 학생위원은 학생단체나 기구 등의 추천 등을 통해 대표성이 확보된 자로 2명 이상을 위촉하되, 위촉위원 수의 10분의 3 이상이 되도록 해야 한다.

⑤ 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 센터의 사업·운영계획 및 보고에 관한 사항
2. 이 규정 및 세칙의 제정 및 개폐에 관한 사항
3. 기타 센터 운영에 관한 중요사항

⑥ 제9조 제3항에 따라 위촉된 위원은 특정 성별의 위원이 위촉위원 수의 10분의 6을 초과하지 않도록 해야 한다.

제10조(상임심의위원회와 특별심의위원회) ① 사건의 심의·의결을 위하여 센터에 상임심의위원회를 둔다. 다만, 사안에 따라 특별심의위원회를 따로 구성할 수 있다.

② 상임심의위원회와 특별심의위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다.

1. 제2조 2항 침해행위 판단
2. 피해자에 대한 보호조치
3. 2차 피해 방지를 위한 조치
4. 그 밖에 침해행위 재발 방지에 관한 사항

③ 상임심의위원회는 전문인력이 작성한 조사보고서를 바탕으로 혐의의 인정, 조치와 징계요구 등 사건의 처리에 대한 심의·의결 또는 특별심의위원회 회부 여부에 대하여 심의·의결한다.

④ 상임심의위원회 위원장은 사안이 중대하다고 판단되는 경우, 해당 사건을 특별심의위원회에 회부한다.

⑤ 특별심의위원회는 회부된 사건에 대하여 피신고인의 혐의의 인정, 조치와 징계요구 등 사건의 처리에 대하여 심의·의결한다.<개정 2022.11.15.>

⑥ 상임심의위원회와 특별심의위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 때에는 위원장이 결정한다.

⑦ 징계의 요구에 관한 의결은 재적 위원 ⅔ 이상의 찬성을 요한다.

⑧ 상임심의위원회 위원장과 특별심의위원회 위원장은 의결사항을 센터장에게 통보한다. 센터장은 그 의결을 통보받은 날로부터 10일 이내에 사건당사자에게 서면으로 통지하여야 한다.

⑨ 심의위원회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 고충상담원으로 한다.

⑩ 사건의 당사자 또는 사건과 특수한 관계를 가진 위원은 해당 심의·의결에서 제척

된다. 사건 당사자는 특정 위원이 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 위원의 기피를 신청할 수 있고, 위원 본인도 직·간접적으로 이해관계가 있는 안건의 심의에 대해 회피할 수 있다.

제11조(상임심의위원회 구성과 임기) ① 상임심의위원회는 위원장을 포함하여 3인 이상의 위원으로 구성하되, 위원 전원을 같은 성별로 구성할 수 없다.

② 센터장은 위원장을 겸임하거나, 다른 위원을 위원장으로 위촉할 수 있으며, 위원장은 상임심의위원회 업무를 총괄한다.

③ 위원장은 전임교원 또는 직원 중에서 당해 사건을 객관적이고 전문적으로 심의·의결할 수 있다고 판단되는 사람을 심의위원으로 위촉한다.

④ 상임심의위원회 위원의 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

제12조(특별심의위원회 구성과 임기) ① 특별심의위원회의 구성방식에 관해서는 제11조 제1항에서 제3항을 준용하되 필요에 따라 외부전문가를 위원으로 위촉할 수 있다.

② 특별심의위원회 위원의 임기는 해당 사건의 처리를 위한 위원회의 소집 시점부터 사건의 종결 시점까지로 한다.

제12조의1(재조사심의위원회)<개정 2022.11.15.> ① 재조사가 청구된 사건의 재조사 개시 여부의 결정 및 처리를 위하여 센터에 재조사심의위원회를 둔다.<개정 2022.11.15.>

② 재조사심의위원회의 구성방식에 관하여는 제11조 제1항에서 제3항을 준용한다. 다만, 당해 상임심의위원회 또는 특별심의위원회에서 당해 사건의 심의에 관여하였던 위원은 재조사심의위원회의 위원이 될 수 없다.<개정 2022.11.15.>

③ 재조사심의위원회는 재조사가 청구된 사건에 대해 제22조의1 제3항에 따라 재조사 개시 여부를 결정하고, 재조사를 결정한 사건에 대해 피신고인의 침해행위 혐의의 인정, 조치와 징계요구 등 사건의 처리에 대하여 심의·의결한다.<개정 2022.11.15.>

④ 재조사심의위원회의 의결에 대해서는 제10조 제6항과 제7항을 준용한다.<개정 2022.11.15.>

⑤ 위원장은 재조사심의위원회의 결정을 센터장에게 통보하고, 센터장은 그 결정을 통보받은 날로부터 10일 이내에 재조사 신청자에게 서면으로 통지하여야 한다.<개정 2022.11.15.>

⑥ 재조사심의위원회 위원의 임기는 해당 사건의 의결을 위한 위원회의 소집 시점부터 사건의 종결 시점까지로 한다.<개정 2022.11.15.>

제4장 사건의 조사와 처리 등

제13조(사건의 신고와 관할) ① 피해자 또는 피해사실을 알고 있는 사람이나 단체는 센터에 그 내용을 신고할 수 있다.

제14조(사건의 조사와 종결) ① 센터는 사건이 접수되면 조사를 위하여 사건당사자에게 조사개시를 고지하고 조사 및 처리절차 등 필요한 사항을 안내하여야 한다.

② 피해자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우 조사를 중지할 수 있다.

③ 센터는 사건이 접수되면 전문인력이 조사를 진행하며, 조사개시 여부가 불분명한 경우는 상임심의위원회에 회부하여 조사개시 여부를 결정하여야 한다.

④ 센터는 사건관련자의 요청이 있을 경우 상담에 응하여야 한다.

⑤ 센터는 사건의 정황과 진위 여부 및 사실관계를 파악하기 위하여 사건관련자를 소환하여 진술을 청취하고 관련자료 제출을 요구할 수 있다.

⑥ 센터는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 상임심의위원회의 의결을 거쳐 조사를 종결할 수 있다.

1. 이 규정에서 정한 침해행위에 해당하지 않는다고 판단되는 경우
2. 신고의 내용이 사실이 아닌 경우
3. 센터의 조사권한만으로는 사실관계를 명확하게 밝히기 어려운 경우
4. 피해자가 조사를 원치 않는 것이 명백한 경우
5. 이미 피해회복이 이루어지는 등 별도의 구제조치가 필요하지 않다고 인정되는 경우

⑦ 사건을 조사종결하는 경우 당사자에게 그 사유를 서면으로 통지하여야 한다.

⑧ 센터는 조사종결된 사건에 대하여 원칙적으로 다시 접수하지 않는다

제15조(직권조사) ① 다음 각 호의 하나에서 정하는 경우에 한하여 신고가 없는 경우에도 센터장은 직권으로 조사를 개시할 수 있다.

1. 제13조 제1항 이외의 다른 경로로 침해행위를 인지한 경우, 피해가 계속되고 있다고 판단할 상당한 개연성이 있고, 이를 방치할 경우 회복하기 어려운 피

해가 발생할 우려가 있다고 판단되는 경우

2. 신고사건을 조사하는 과정에서 해당 사건 이외에 또 다른 침해행위가 발견된 경우

② 제1항의 사건에 관해서는 제14조를 준용한다.

제16조(심의위원의 제척·회피·기피) ① 상임심의위원회, 특별심의위원회 및 재조사심의위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사건에 관한 심의·의결에서 제척된다.<개정 2022.11.15.>

1. 당해 사건의 당사자이거나 당해 사건의 당사자와 친족 관계인 경우
2. 당해 사건에 관하여 당사자의 대리인으로서 관여한 경우
3. 신고인, 피신고인 또는 피해자와 같은 학과, 부서 소속인 경우

② 상임심의위원회, 특별심의위원회 및 재조사심의위원회의 위원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우에도 사건 처리의 공정성을 기하기 어려운 사유가 있는 때에는 회피할 수 있다.<개정 2022.11.15.>

③ 사건당사자는 사건의 처리를 위한 업무를 수행하는 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 그에 대하여 기피를 신청할 수 있고, 센터장은 신청에 대한 가부를 결정하여야 한다.

제17조(사건의 처리와 통지) ① 센터장은 상임심의위원회에서 종결하기로 한 의결이 있은 날로부터 10일 이내에 사건의 당사자에게 그 결과와 이유를 서면으로 통지하여야 한다.

② 상임심의위원회, 특별심의위원회 및 재조사심의위원회는 제14조 제6항의 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사건을 기각한다. 이 경우 센터장은 사건당사자 및 신고인에게 그 결과 및 이유를 서면으로 통지하여야 한다.<개정 2022.11.15.>

③ 피신고인에 대한 혐의가 인정되는 경우, 센터장은 상임심의위원회, 특별심의위원회 및 재조사심의위원회의 심의·의결에 따라 제5장에서 정한 조치 등을 할 수 있다. 이 경우 센터장은 그 의결을 통보받은 날로부터 10일 이내에 사건당사자에게 조치사항 및 그 사유를 서면으로 통지하여야 한다. <개정 2022.11.15.>

④ 직권조사 사건의 처리 및 통지에 관하여는 위 제1항에서 제3항의 규정을 준용한다

제18조(조정) ① 센터장은 사건당사자의 신청 또는 직권으로 조정 절차를 시작할 수 있다.

② 센터는 양 사건당사자에게 적절한 피해 구제방안(이하 "조정안"이라고 한다)을 제시할 수 있다.

③ 사건당사자 모두 조정안에 동의한 경우에는 조정안에 따른 피해회복 방안을 마련함으로써 사건조사 및 처리절차가 종결된다.

④ 센터는 조정을 통하여 종결된 사건에 대해서는 원칙적으로 다시 접수하지 않는다.

⑤ 조정절차에 관한 구체적인 사항은 센터장이 따로 정할 수 있다.

제5장 조치 및 징계요구 등

제19조(조치) ① 센터장은 상임심의위원회, 특별심의위원회, 또는 재조사심의위원회의 심의·의결에 따라 다음 각 호에서 정한 조치 중 어느 하나 또는 둘 이상을 할 수 있다.<개정 2022.11.15.>

1. 피해자와 피신고인 간의 분리조치 및 피신고인에 대한 접근·연락금지 명령
2. 피신고인이 복수인 경우 증거인멸이나 2차 가해행위 등의 공모방지를 위한 피신고인 간의 분리조치
3. 행위자에 대한 재발방지 교육 프로그램 이수 명령
4. 행위자에 대한 교내시설 및 서비스 이용 제한 명령
5. 행위자에 대한 사회봉사 프로그램 이수 명령
6. 그 밖에 피해회복 및 재발방지를 위하여 필요한 조치

② 센터장은 사건의 종결 이전이라 하더라도 피해자 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 직권 또는 피해자의 신청으로 피신고인과 관계부서의 장 및 2차 가해행위를 하는 것으로 확인된 주변인 등에게 다음 각 호에서 정한 조치의 이행을 요구할 수 있다.

1. 침해행위의 즉각적인 중지
2. 피해자와의 분리조치 및 접근·연락금지 명령
3. 피신고인이 복수인 경우 증거인멸이나 2차 가해행위 등의 공모 금지
4. 피해자의 주거, 사무실, 연구실, 강의실, 동아리, SNS 등의 적법한 점유 및 활동공간으로 부터의 퇴거, 격리 등 공간분리조치
5. 그 밖에 피해자의 안전을 위하여 필요한 사항

제20조(징계의 요구) ① 센터장은 상임심의위원회, 특별심의위원회, 또는 재조사심의위원회의 심의 결과 징계사유로 인정되어 징계를 요청하는 의결이 있는 경우, 사건내용과 징계에 관한 의견을 첨부하여 행위자에 대한 징계를 해당위원회에 요구하여야 한다. <개정 2022.11.15.>

② 해당위원회라 함은 행위자 신분이 교원일 경우 교원징계위원회, 직원일 경우 직원징계위원회, 학생일 경우 학생상벌위원회이다.

③ 징계사유로 인정되는 것은 다음 각 호와 같다. 이 경우 제19조에 따른 조치를 병과할 수 있다.

1. 본교 규정에서 정한 침해행위를 한 것으로 인정되는 경우
2. 피해자에게 2차 가해행위를 한 것으로 인정되는 경우
3. 제19조에서 정한 조치에 따르지 아니한 경우
4. 조정안을 이행하지 않아 피해자에게 추가피해가 발생한 것으로 인정되는 경우
5. 센터의 조사활동 및 센터가 취한 조치의 이행을 방해한 것으로 인정되는 경우

제21조(가중조치 및 가중징계) 다음 각 호에서 정한 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우, 센터장은 상임심의위원회, 특별심의위원회, 또는 재조사심의위원회의 의결을 거쳐 행위자에게 제19조에서 정한 조치에 대하여 가중조치하거나 해당 기관에 가중된 징계를 요구할 수 있다.<개정 2022.11.15.>

1. 행위자가 재범인 경우
2. 행위자가 제19조에 따른 조치를 이행하지 아니하는 경우<개정 2022.11.15.>
3. 행위자가 사건관련자에게 보복하거나 보복의 위협을 한 경우
4. 사건의 조사 및 처리과정에서 행위자가 사건관련자에 대한 신원 노출이나 명예훼손 등 2차 가해행위를 하였을 경우
5. 사건관련자 또는 그들의 가족을 포함한 주변인 등에게 그 의사에 반하여 지속적으로 연락하거나 직접 접촉하여 합의를 강요한 경우

제22조(제3자의 조사 활동 방해 등에 관한 처분) 센터장은 사건당사자가 아닌 자(이하 "제3자"라 한다)로서 2차 가해행위를 하거나 센터의 조사활동 및 센터가 취한 조치의 이행을 방해한 자에 대하여 상임심의위원회, 특별심의위원회, 또는 재조사심의위원회의 심의·의결을 거쳐 제19조에 따른 조치를 하거나 해당 기관에 징계를 요구할 수 있다.<개정 2022.11.15.>

제22조의1(재조사)

① 상임심의위원회 또는 특별심의위원회의 처리결과에 이의가 있는 사건당사자는 이를 통지받은 날로부터 10일 이내에 서면으로 재조사를 청구할 수 있다.

② 재조사는 사건당사자가 1회에 한하여 청구할 수 있다.

③ 재조사는 다음 각 호의 사유가 있는 때에 한하여 개시한다.

1. 조사절차에 중대한 하자가 있는 경우
2. 조사과정 중 검토하지 못한 중요한 사실이 새롭게 발견된 경우

④ 센터장은 ②항 및 ③항의 재조사 요건이 충족된 경우 재조사심의위원회에 사건을 회부하여야 한다. <개정 2022.11.15.>

제6장 불이익 금지

제23조(불이익 금지) 누구든지 이 규정에 따라 센터에 신고하거나 절차에 협조하였다는 이유로 해고, 전보, 징계, 부당한 대우 또는 그 밖에 신분이나 처우와 관련하여 불이익을 받지 아니한다.

제24조(비밀유지의무) 센터의 업무를 수행하는 모든 사람은 사건과 관련하여 직무상 알게 된 사항 등 사건관련자의 동의 없이 그 신원이 노출될 우려가 있는 자료를 공개하거나 누설해서는 아니 된다. 다만, 관련 소송 사건에서 권리구제를 위하여 자료 제공이 필요한 경우 및 그 밖에 이에 준하는 경우는 예외로 한다.

제25조(자료의 열람) 센터는 조사 및 처리를 위하여 수집한 자료는 원칙적으로 공개하지 않는다.

제26조(관계기관의 협력 의무) ① 센터장은 조사 결과, 침해행위가 발생한 것으로 인정되는 경우, 사건관련자 및 관계부서의 장에게 제도·정책·관행의 시정 또는 개선 및 적절한 피해자 구제조치를 권고할 수 있다.

② 학내 관계기관은 센터의 업무 수행 및 권고에 협력하여야 한다.

제27조(인력관리) 센터는 전문인력과 직원의 역량 강화를 위한 직무교육과 훈련을 받을 수 있도록 지원하여야 한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2022년 3월 22일부터 시행한다.

② (학교규칙의 폐지) 이 규정의 시행일부터 「성희롱·성폭력 예방과 처리에 관한 규정」(2001. 03. 01. 제정되고 2017. 09. 04. 전면개정)은 폐지한다.

부 칙

① (시행일) 이 개정규정은 2022년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙

② (시행일) 이 개정규정은 2022년 11월 15일부터 시행한다.